

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (NDA)

№ NDA-_____ от «___» _____ 2026 г.

г. Иваново

Общество с ограниченной ответственностью «СтроимВместе» (ИНН 3702124940, ОГРН 1153702027038), именуемое в дальнейшем **«Компания»**, в лице директора **Кузьмина Михаила Борисовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

Индивидуальный предприниматель Орешкин Антон Вадимович (ИНН 100123323420, ОГРНИП 324100000000411), действующий на основании Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. Конфиденциальная информация — сведения в любой форме (устной, письменной, электронной, графической, в виде файлов, доступов, записей встреч и переписки), которые Компания передаёт Исполнителю или которые становятся известны Исполнителю в связи с исполнением Проекта.

1.2. Конфиденциальной также признаётся информация Исполнителя, ставшая известной Компании в ходе Проекта: методики, шаблоны, промпты, регламенты и иные наработки Исполнителя. Компания соблюдает в отношении такой информации те же обязательства, что предусмотрены разделом 4 настоящего Соглашения.

1.3. Уполномоченные лица Исполнителя — работники Исполнителя, привлечённые им специалисты, подрядчики и иные лица, которых Исполнитель самостоятельно, без согласования с Компанией, привлекает к работам по Проекту. Персональный состав Уполномоченных лиц Компании не раскрывается и согласованию не подлежит.

1.4. Проект — комплекс работ Исполнителя для Компании: аудит бизнес-процессов, разработка и внедрение решений на основе технологий искусственного интеллекта, сопровождение и обучение сотрудников Компании.

2. Предмет Соглашения

2.1. Компания передаёт Исполнителю Конфиденциальную информацию, необходимую для выполнения Проекта, а Исполнитель обязуется соблюдать режим конфиденциальности на условиях настоящего Соглашения.

2.2. Соглашение распространяется на информацию, переданную как после его подписания, так и на информацию, полученную Исполнителем ранее в ходе переговоров и предварительного обследования.

2.3. Передача информации не влечёт перехода к Исполнителю каких-либо прав на неё, кроме права использования в целях Проекта.

2.4. Настоящее Соглашение не обязывает Стороны заключать договор оказания услуг, не устанавливает эксклюзивности и не ограничивает право Исполнителя работать с любыми иными заказчиками, в том числе в той же отрасли.

3. Передача сведений и доступов

3.1. Состав сведений и доступов, необходимых для Проекта, Стороны определяют в рабочем порядке: по запросу Исполнителя Компания предоставляет их письмом или сообщением в согласованном канале. Отдельный перечень, приложение или дополнительное соглашение для этого не требуются, в том числе при расширении состава по ходу Проекта.

3.2. Компания предоставляет запрошенное по своему усмотрению и вправе отказать полностью или частично. Отказ не является нарушением Соглашения, при этом Исполнитель не отвечает за качество результата в той части, в которой оно зависит от непредоставленных сведений и доступов.

3.3. Любые сведения и доступы, полученные Исполнителем в связи с Проектом, подпадают под режим настоящего Соглашения с момента получения, независимо от способа передачи, объёма и момента запроса. Дополнительного подписания документов при получении новых сведений и доступов не требуется.

3.4. Исполнитель обращается с предоставленными доступами бережно: использует их только для задач Проекта, не передаёт третьим лицам, кроме Уполномоченных лиц, хранит учётные данные в защищённых хранилищах паролей и применяет двухфакторную аутентификацию там, где она доступна.

3.5. Передача файлов и выгрузок производится через согласованный Сторонами канал. Передача Конфиденциальной информации в личные мессенджеры и на личную почту сотрудников не производится.

3.6. Компания вправе в любой момент отозвать выданные доступы. Отзыв доступа не прекращает обязательств Исполнителя по настоящему Соглашению.

3.7. Выгрузки, содержащие персональные данные, передаются в обезличенном виде везде, где это не мешает решению задачи.

3.8. Записи рабочих встреч и созвонов ведутся с предварительного согласия участников. Расшифровка таких записей выполняется инструментами по разделу 6.

4. Порядок раскрытия информации команде Исполнителя

4.1. Исполнитель вправе раскрывать Конфиденциальную информацию Уполномоченным лицам Исполнителя в объёме, необходимом для выполнения Проекта, **без согласования с Компанией и без предоставления Компании их поимённого перечня.**

4.2. К работам по Проекту привлекаются лица в ролях: руководитель проекта, аналитик, специалист по внедрению и автоматизации, при необходимости — дизайнер, разработчик, методолог обучения. Состав ролей Исполнитель определяет самостоятельно и вправе изменять его в ходе Проекта.

4.3. Исполнитель до передачи информации доводит до каждого Уполномоченного лица условия настоящего Соглашения и обеспечивает принятие им письменного обязательства о конфиденциальности не менее строгого, чем предусмотрено настоящим Соглашением.

4.4. Исполнитель ведёт внутренний учёт лиц, допущенных к Конфиденциальной информации, и обеспечивает отзыв их доступов в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты прекращения их участия в Проекте. По мотивированному запросу Компании Исполнитель подтверждает количество допущенных лиц и их роли без раскрытия персональных данных.

4.5. Исполнитель отвечает перед Компанией за действия и бездействие Уполномоченных лиц как за свои собственные. Нарушение режима конфиденциальности любым Уполномоченным лицом считается нарушением, допущенным самим Исполнителем, в пределах ответственности, установленных разделом 11.

4.6. Претензии, требования и уведомления, связанные с обращением с Конфиденциальной информацией, Компания направляет исключительно Исполнителю. Прямое взаимодействие Компании с Уполномоченными лицами по вопросам ответственности не производится.

4.7. Взаимодействие с Компанией по Проекту ведётся от имени Исполнителя. Уполномоченные лица действуют в интересах и под ответственность Исполнителя.

5. Обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель обязуется:

- а) использовать Конфиденциальную информацию в целях Проекта;
- б) не раскрывать её третьим лицам, кроме Уполномоченных лиц (п. 4.1) и случаев, предусмотренных разделами 7 и 8 настоящего Соглашения;
- в) хранить материалы, содержащие Конфиденциальную информацию, в учётных записях и сервисах с ограниченным доступом, применять двухфакторную аутентификацию там, где она доступна;
- г) уведомить Компанию о ставшем известном факте утраты или несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации в течение 3 (трёх) рабочих дней;
- д) по требованию Компании возвратить или уничтожить носители Конфиденциальной информации в порядке раздела 9.

5.2. Исполнитель не использует Конфиденциальную информацию для собственной коммерческой деятельности, не связанной с Проектом, и не передаёт её конкурентам Компании.

5.3. Исполнитель вправе использовать в своей деятельности собственные методики, шаблоны, наработки, а также общие профессиональные знания, навыки и опыт, приобретённые в ходе Проекта, если это не связано с раскрытием Конфиденциальной информации Компании.

6. Использование ИИ-сервисов и рабочих инструментов

6.1. Стороны признают, что выполнение Проекта предполагает использование Исполнителем внешних сервисов на основе искусственного интеллекта, облачных хранилищ, сред разработки и инструментов автоматизации. Без таких инструментов Проект не выполняется.

6.2. Исполнитель использует инструменты следующих категорий:

- а) сервисы генеративного искусственного интеллекта и работы с текстом (в том числе Claude, ChatGPT, Gemini, GigaChat, YandexGPT);
- б) среды разработки и написания кода с поддержкой искусственного интеллекта (в том числе Cursor, Claude Code, Visual Studio Code);
- в) инструменты автоматизации и интеграции (в том числе n8n, Make, Albato, интеграционные модули CRM);
- г) облачные хранилища, таск-трекеры и системы ведения базы знаний;
- д) инструменты расшифровки аудио- и видеозаписей рабочих встреч.

6.3. Исполнитель вправе обрабатывать Конфиденциальную информацию в таких сервисах при одновременном соблюдении условий:

- а) используются платные, корпоративные или программные (API) тарифы, при которых поставщик сервиса не использует передаваемые данные для обучения своих моделей, либо такая опция отключена в настройках;
- б) в сервисы, не отвечающие требованию подпункта «а», в том числе в бесплатные и личные учётные записи, Конфиденциальная информация не передаётся;

в) доступ к рабочим учётным записям защищён паролем и двухфакторной аутентификацией.

6.4. Персональные данные в сервисы искусственного интеллекта не загружаются. Для работы используются обезличенные данные. Исключение возможно только с предварительного письменного согласия Компании.

6.5. Сведения, прямо отнесённые Компанией к особо чувствительным (в том числе данные о ценах закупки, условиях работы с конкретными контрагентами, содержание договоров), обрабатываются в сервисах, серверы которых расположены на территории Российской Федерации, либо в обезличенном виде.

6.6. Расшифровка записей рабочих встреч выполняется локально на оборудовании Исполнителя либо в сервисах, отвечающих требованиям пп. 6.3–6.5.

6.7. Исполнитель не публикует в открытом доступе переписку с сервисами искусственного интеллекта, содержащую Конфиденциальную информацию, не использует её в демонстрационных и учебных целях без обезличивания и письменного согласия Компании.

6.8. По запросу Компании Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет перечень сервисов, фактически используемых в Проекте, с указанием тарифа и режима обработки данных. Компания вправе мотивированно потребовать замены конкретного сервиса; такая замена согласовывается Сторонами с учётом технической возможности.

7. Обработка персональных данных

7.1. Если в составе Конфиденциальной информации передаются персональные данные, Компания выступает оператором, а Исполнитель — лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора (часть 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

7.2. Исполнитель обрабатывает персональные данные в объёме и целях, необходимых для Проекта, обеспечивает их конфиденциальность и безопасность и прекращает обработку по требованию Компании либо по завершении Проекта.

7.3. Стороны стремятся к передаче обезличенных данных везде, где это не препятствует выполнению Проекта.

7.4. Трансграничная передача персональных данных Исполнителем не производится.

7.5. Компания заверяет Исполнителя (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), что вправе передавать Исполнителю сведения и документы, предоставляемые по настоящему Соглашению, и что в отношении передаваемых персональных данных получены необходимые согласия субъектов и имеются законные основания обработки. Ответственность перед субъектами персональных данных и контролирующими органами за правомерность самой передачи несёт Компания.

8. Исключения из режима конфиденциальности

8.1. Не является нарушением Соглашения раскрытие информации, которая:

- а) на момент раскрытия являлась общедоступной не по вине Исполнителя;
- б) была законно известна Исполнителю до её получения от Компании, что подтверждается документально;
- в) получена от третьего лица, не связанного обязательством о конфиденциальности;
- г) подлежит раскрытию по требованию суда или уполномоченного государственного органа в объёме такого требования, при условии уведомления Компании в течение 3 (трёх) рабочих дней, если такое уведомление не запрещено законом.

8.2. Исполнитель вправе упоминать факт сотрудничества с Компанией в портфолио и коммерческих материалах, а также использовать обезличенные результаты Проекта, если это не раскрывает Конфиденциальную информацию. Публикация развёрнутого описания Проекта с цифрами и деталями бизнес-процессов Компании производится после письменного согласования текста с Компанией.

9. Возврат и уничтожение информации

9.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Компании либо с даты завершения Проекта Исполнитель возвращает оригиналы носителей Конфиденциальной информации, удаляет её копии из своих систем и систем Уполномоченных лиц и обеспечивает отзыв выданных доступов.

9.2. Исполнитель вправе сохранить один архивный экземпляр материалов Проекта в объёме, необходимом для подтверждения выполненных работ и соблюдения требований законодательства. В отношении такого экземпляра режим конфиденциальности действует до истечения срока по п. 10.2.

9.3. Факт уничтожения подтверждается уведомлением Исполнителя в свободной форме, направленным по адресам, указанным в разделе 14.

10. Срок действия

10.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до завершения Проекта.

10.2. Обязательства по неразглашению сохраняют силу в течение 3 (трёх) лет с даты завершения Проекта или расторжения настоящего Соглашения, в зависимости от того, что наступит раньше.

10.3. Прекращение Соглашения не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, допущенные в период его действия.

11. Ответственность

11.1. За разглашение Конфиденциальной информации, допущенное Исполнителем или Уполномоченным лицом, Исполнитель по письменному требованию Компании уплачивает штраф в размере **50 000 (пятьдесят тысяч) рублей** за каждый доказанный случай разглашения.

11.2. Штраф носит зачётный характер: убытки Компании возмещаются в части, не покрытой штрафом, и только в размере реального ущерба, подтверждённого документально.

11.3. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Соглашению, включая штрафы и возмещение убытков, ограничена суммой 100 000 (сто тысяч) рублей за весь срок действия Соглашения. Указанное ограничение не применяется в случаях, когда ограничение ответственности не допускается законодательством Российской Федерации.

11.4. Упущенная выгода, косвенные убытки, а также репутационный вред возмещению не подлежат.

11.5. Ответственность Исполнителя не наступает, если раскрытие произошло вследствие действий самой Компании, её работников или подрядчиков, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

11.6. Исполнитель не отвечает за инциденты на стороне поставщиков сервисов, использованных в соответствии с разделом 6, при условии соблюдения им требований указанного раздела.

11.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, уведомляет другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.

12. Разрешение споров

12.1. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Претензия направляется в письменной форме, в том числе на адрес электронной почты Стороны, указанный в разделе 14.

12.2. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с момента её получения. Спор, не урегулированный путём переговоров, передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

12.3. К настоящему Соглашению применяется право Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, которыми они обмениваются посредством систем электронного документооборота (Контур.Диалог, СБИС), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

13.2. До обмена документами в порядке п. 13.1 Стороны признают юридическую силу скан-копий подписанных документов, направленных с адресов электронной почты, указанных в разделе 14. Переписка по указанным адресам и в согласованных Сторонами мессенджерах признаётся надлежащим способом направления уведомлений, запросов, согласований и требований.

13.3. Изменения оформляются письменными дополнительными соглашениями. Расширение состава передаваемых сведений и доступов дополнительным соглашением не оформляется и производится в порядке п. 3.1.

13.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны, либо в форме одного электронного документа при подписании через электронный документооборот.

13.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14. Реквизиты и подписи Сторон

КОМПАНИЯ

ООО «СтроимВместе»

ИНН 3702124940, КПП 370201001

ОГРН 1153702027038

Юридический адрес: 153021, г. Иваново,

Проезд Красных Зорь, д. 2

Банк: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк

Р/с 40702810117000013610

К/с 30101810300000000608

БИК 047003608

E-mail: Nvk0906@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Орешкин Антон Вадимович

ИНН 100123323420

ОГРНИП 324100000000411

Адрес: 185014, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 6, кв. 42

Банк: АО «ТБанк»

Р/с 40802810400005859561

К/с 30101810145250000974

БИК 044525974

E-mail: Antonoreshkin.Work@yandex.ru

Директор

_____/ М.Б. Кузьмин

М.П.

Индивидуальный предприниматель

_____/ А.В. Орешкин

М.П. (при наличии)